

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на продажу товара «Путь матери: путешествие героини»
в закрытом телеграм канале

Редакция от 07.10.2026

Зимнякова Мария Игоревна, самозанятое лицо, зарегистрированное в ФНС РФ как плательщик налога на профессиональный доход, ИНН: 160501569631, именуемая в дальнейшем «Продавец», настоящим предлагает заключить договор на продажу товара **«Путь матери: путешествие героини»** в закрытом телеграм канале в виде рабочей тетради в pdf и четырех аудио-треков с любым дееспособным совершеннолетним физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или организацией именуемые далее «Покупатель» посредством совершения акцепта настоящей оферты.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и совершения акцепта, лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Покупателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносителен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).

В соответствии с преамбулой ФЗ РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Таким образом, к отношениям, установленным между сторонами договора, не применяются положения ФЗ РФ "О защите прав потребителей".

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Продавец - Зимнякова Мария Игоревна, самозанятое лицо, зарегистрированное в ФНС РФ как плательщик налога на профессиональный доход, ИНН: 160501569631,, осуществляющая продажу Товара **«Путь матери: путешествие героини»** в закрытом телеграм канале в виде рабочей тетради в pdf и четырех аудио-треков Покупателю на основании настоящего договора.

Покупатель - пользователь сети Интернет, осуществивший оплату Товара или за которого оплату Товара осуществило иное физическое или юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтересованный в покупке Товара.

Акцепт - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящей оферты в соответствии со ст. 438 ГК РФ, подтверждающее полное согласие Покупателя со всеми его пунктами и положениями и отсутствие каких-либо возражений в отношении текста оферты в целом или отдельных ее пунктов, в том числе согласие с

обязательствами Покупателя и Продавца о неразглашении и защите конфиденциальной информации.

Акцепт оферты равносителен заключению договора на продажу товара на условиях, изложенных в оферте.

Акцептом признается совершение Покупателем полной оплаты, либо частичной, в случае рассрочки, стоимости Товара безналичным путем, в день поступления оплаты на счет Продавца.

«Путь матери: путешествие героини» в закрытом телеграм канале в виде рабочей тетради в pdf и четырех аудио-треков (**Товар**) - виртуальный продукт, являющийся предметом настоящего договора и имеющий завершенный вид и готовые к использованию, состоящий из материалов pdf и аудио формате.

Онлайн-доступ- предоставление возможности получения Товара.

Тариф – определенная Покупателем система ставок оплаты за Товар.

Сайт Продавца (Сайт) – информационный ресурс в сети Интернет, включая домен и поддомены по адресу https://taplink.cc/masha_herd. Все материалы (тексты, рисунки, фотографии, видео и т.д.), размещенные по указанному адресу являются интеллектуальной собственностью Продавца.

Платформа – специализированная дистанционная оболочка сайта или бота, обеспечивающая хранение материала для приобретаемого товара.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. Предметом настоящей оферты является продажа Покупателю Товара **«Путь матери: путешествие героини»** в закрытом телеграм канале в виде рабочей тетради в pdf и четырех аудио-треков в комплектации, выбранной Покупателем на https://taplink.cc/masha_herd, дистанционным способом.

2.2. Получение и ознакомление Товара Покупателем производится дистанционно через сеть Интернет, посредством использования соответствующего программного обеспечения и Платформы.

2.3. Информация для онлайн-доступа к Товару направляется Покупателю по контактными данным, указанным при оплате Товара.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

3.1. Дата получения Товара определена датой получения ссылки с материалами Товара в течение 24 часов после оплаты Товара.

3.2. Покупатель самостоятельно знакомится с составом Товара на Сайте до момента оплаты Товара.

3.3. Доступ к материалам в Telegram сохраняется, пока Покупатель имеет доступ к Telegram. Продавец разрешает Покупателю скачать материалы на своё устройство и хранить их для личного использования бессрочно. Это разрешение не распространяется на передачу материалов третьим лицам.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем путем направления надлежаще заполненной формы регистрации в процессе оформления оплаты.

4.2. Доступ к Товару предоставляется в течение 24 часов после оплаты. Условия доступа и хранения скачанных материалов определены пунктом 3.3.

4.3. Каждый Покупатель имеет доступ к Платформе, который направлен Продавцом по электронному адресу Покупателю, указанный в электронной форме регистрации Покупателя.

4.4. Порядок оформления заказа происходит в следующем порядке:

4.4.1. До покупки Товара Покупатель направляет заполненную форму регистрации и дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности Продавца.

4.4.2. Дача согласия на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности Продавца производится путем проставления галочки/крестика/звездочки/точки (в зависимости от особенностей регистрационной формы на сайте https://taplink.cc/masha_herd в поле «Даю согласие на обработку персональных данных».

4.4.3. Файлы «Политика конфиденциальности» и «Согласие на обработку персональных данных», «Публичная оферта» размещены в регистрационной форме в виде активной кликабельной ссылки на файлы, а также в виде загруженных файлов на сайте https://taplink.cc/masha_herd.

4.4.4. После совершения действий, указанных в 4.4.1. и 4.4.2 Продавец направляет Покупателю на электронную почту логин и пароль от личного кабинета на Платформу.

4.4.5. До покупки Товара Покупатель производит оплату стоимости Товара по выбранному тарифу https://taplink.cc/masha_herd.

4.4.6. Ответственность за достоверность данных, указанных в форме регистрации, несет Покупатель.

4.4.7. После оплаты Товара Продавец высылает Покупателю электронный платежный документ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. Продавец обязуется:

5.1.1. Передать Товар в надлежащем виде и в установленные сроки.

5.1.2. Сохранять полученную от Покупателя конфиденциальную информацию.

5.1.3. Соблюдать требования законодательства, касающиеся обработки, передачи и защиты персональных данных Покупателя.

5.1.4. Разместить в сети Интернет в открытом доступе информацию о Товаре и его составе.

5.1.5. Предоставить доступ на Платформу для получения Покупателем Товара.

5.1.6. Возместить расходы Покупателя в случае не предоставления доступа к Платформе.

5.2. Продавец вправе:

5.2.1. В одностороннем порядке изменять и дополнять условия настоящей оферты, без предварительного согласования с Покупателем, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Платформе не менее чем за 3 (три) дня до их введения в действие. Покупатель соглашается, что внесение изменений и дополнений в настоящую оферту влечет за собой внесение изменений и дополнений в уже заключенный и действующий между Продавцом и Покупателем Договор, и они вступают в силу одновременно с такими изменениями в настоящем Договоре.

5.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящую оферту в случае существенного нарушения Продавцом условий настоящей оферты. При этом денежные средства, оплаченные Продавцом по настоящей оферте, возврату не подлежат и являются штрафной неустойкой за действия Продавца.

5.2.3. Продавец имеет право обратиться в суд при нарушении Покупателем любых прав, повлекшее за собой нанесение реального ущерба Продавцу, а также в случае незаконного использования Покупателем любого элемента Сайта и Платформы в целях получения прибыли.

5.2.4. Продавец имеет право запрашивать персональные данные Покупателя в пределах, установленных Политикой обработки персональных данных.

5.3. Покупатель обязуется:

5.3.1. Внимательно изучить на Сайте информацию о Товаре, его стоимости, условиях и сроках его предоставления.

5.3.2. Предоставить Продавцу актуальную информацию, необходимую для направления Покупателю доступа у Товара, а также для оперативной связи с Покупателем.

5.3.3. Соблюдать права на интеллектуальную собственность Продавца, не осуществлять фото и видеозапись Товара с целью передачи третьим лицам, не распространять (не публиковать, не размещать на Интернет-сайтах, не копировать) Товар или его части.

5.3.4. Самостоятельно обеспечить для получения Товара доступ к интернету, звуку, видеоизображениям.

5.3.5. Самостоятельно уплачивать проценты банку, если таковые установленные платёжными агрегаторами или кредитными организациями.

5.4. Покупатель имеет право:

5.4.1. На предоставление ему Товара в соответствии с его составом.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

6.1. Стоимость Товара определена Продавцом и размещена на сайте https://taplink.cc/masha_herd на дату покупки.

6.2. Доступ к Товару признается переданным в полном объеме в момент направления доступа к Товару независимо от фактического просмотра и применения Товара Покупателем.

6.3. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств в порядке предоплаты на расчетный счет Продавца в размере 100% от актуальной стоимости Товара.

6.4. Способы оплаты по Договору:

- оплата банковской картой с помощью платежной системы по ссылке эквайринга;
- другими способами, которые предложены Продавцом на сайте продажи Товара.

Также оплата может быть внесена третьими лицами, о чем Покупатель уведомляет письменно Продавца.

6.5. Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

6.6. Покупатель самостоятельно несёт ответственность за ошибки, которые допущены им при оплате Товара.

6.7. Продавец не несет ответственности за убытки и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть у Покупателя и/или третьих лиц в случае неправильного указания назначения платежа.

6.8. Продавец не несет ответственности за дополнительные затраты Покупателя, вызванные банковскими процентами, стоимостью доступа к интернету и организацию рабочего пространства Покупателя.

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ.

1. 1.1. Товар считается полученным, если Покупателю предоставлен к нему доступ, независимо от его фактического открытия или просмотра Товара Покупателем.
2. 1.2. Покупатель имеет право отказаться от Товара до получения к нему доступа за вычетом:

- комиссии банковских организаций и соответствующих платежных систем за осуществление расчетов по покупке Товара;
- скидки, предоставленной в рамках маркетинговой акции.

3. 1.3. В случае отказа Покупателя от Товара после получения к нему доступа, независимо от фактического открытия или просмотра, денежные средства Покупателю не возвращаются.

4. 1.4. Согласно постановлению Правительства РФ №2463 от 31.12.2020 утверждён «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену», в данный перечень входят непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации).

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

8.1. Предоставляя необходимую информацию, Покупатель предоставляет Продавцу свои персональные данные. Совершая Акцепт Оферты, Продавец выражает свое согласие на обработку переданных им персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» на условиях Политики обработки персональных данных Продавца.

8.2. Использование персональных данных Покупателя осуществляется в пределах, установленных Политикой обработки персональных данных Продавца, опубликованной по адресу: https://taplink.cc/masha_herd

9. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

9.1. Товар является интеллектуальной собственностью Покупателя и не находится в открытом доступе, в связи с чем Покупатель обязан:

— соблюдать имущественные права Продавца на результаты интеллектуальной деятельности и авторские права на Товар;

— воздерживаться от любых действий, наносящих или могущих нанести ущерб интеллектуальной собственности Продавца, в частности не копировать Товар, не записывать и иным образом не воспроизводить любую интеллектуальную собственность Продавца в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения Продавца.

9.2. Никакая часть интеллектуальной собственности Продавца не может быть воспроизведена Покупателем в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения Продавца.

9.3. Доступ к Товару предоставляется в соответствии со сроком, предусмотренным сайте https://taplink.cc/masha_herd на всей территории Российской Федерации.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

10.1. Продавец не несет ответственности за невозможность получения Покупателем Товара, не зависящим от Продавца, а именно: нарушение работы Интернета, оборудования со стороны Покупателя.

10.2. Продавец не несет ответственности за несоответствие Товара ожиданиям Покупателя и/или за его субъективную оценку. Такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать Товар некачественным.

10.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору на время действия непреодолимой силы. В течение этого времени стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных обстоятельств. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) Стороны понимают пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия, вступление в силу нормативных правовых актов и актов применения права, препятствующих исполнению обязательств, вынужденная срочная (внеплановая) госпитализация, подтвержденная документально, если вышеперечисленные обстоятельства находятся вне контроля Сторон, препятствуют выполнению настоящего договора и возникли после заключения настоящего договора.

10.4. В случае нарушения Покупателем положений настоящей оферты, касающихся защиты авторских прав Продавца, последний вправе потребовать выплаты штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей, а также компенсации всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

К нарушениям авторских прав относится: копирование и передача Товара третьим лицам безвозмездно или за плату, предоставление доступа в свой личный кабинет третьим лицам.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты Акцепта Покупателем Оферты и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

11.2. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. В случае не достижения согласия путем переговоров споры решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде города Москвы (если Покупатель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) либо в Никулинском районном суде города Москвы (если Покупатель является физическим лицом).

12. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА

Зимнякова Мария Игоревна

Самозанятое лицо, зарегистрированное в ФНС РФ как плательщик НПД

ИНН 160501569631

Электронная почта для официальных обращений: mashaherd@yandex.com

Источник совершения конклюдентного действия по принятию настоящей политики

https://taplink.cc/masha_herd

а также любые дополнительно созданные поддомены от сайта

https://taplink.cc/masha_herd